

古希臘羅馬古典文明與民主法律

歷史・國三上建議進度・history-12・2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

古希臘由愛琴海多島多山環境演育出城邦政治。雅典發展出公民大會、陶片放逐法之直接民主（限成年男性公民）；斯巴達採寡頭軍事體制。希臘哲學（蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德）奠定西方理性思辨根基。羅馬歷經王政、共和到帝國，建立護民官與元老院制度，制定《十二表法》與羅馬法體系，影響現代西方法治與私法原則。

拆開理解，再連起來

1. 古希臘由愛琴海多島多山環境演育出城邦政治。
2. 雅典發展出公民大會、陶片放逐法之直接民主（限成年男性公民）。
3. 斯巴達採寡頭軍事體制。
4. 希臘哲學（蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德）奠定西方理性思辨根基。
5. 羅馬歷經王政、共和到帝國，建立護民官與元老院制度，制定《十二表法》與羅馬法體系，影響現代西方法治與私法原則。

史料判讀工具表

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
出處	誰在何時、何地、為誰留下紀錄？	當時人的日記能呈現經驗，但不代表所有人的觀點
立場	作者的角色如何影響選材？	官方文告與民間書信可能關注不同問題
互證	比較來源不同的證據	兩篇轉載同一報導不算兩份獨立證據
因果	區分背景、導火線、過程與影響	事件先後發生不能單獨證明因果關係

▼ 先遮住講義：我能解釋「古希臘羅馬古典文明與民主法律」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

比較古希臘雅典的「公民直接民主」與現代國家的「代議民主制度」在參與人口範圍、決策程序與治理效率上的異同。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：雅典公民透過抽籤與舉手表決直接參與城邦公共決策；羅馬《十二表法》將習慣法銘刻於銅表公開於廣場，保障平民免受貴族任意專斷判決。

易錯提醒：雅典直接民主制度中婦女、奴隸與外邦人皆無公民投票權；羅馬帝國由屋大維（奧古斯都）開啟元首制，元老院權力實質被架空，已非共和體制。

再學深一點：觀念到解題

雅典民主與現代民主的公民範圍及參與制度不同，不能只因名稱相同就認為人人平等。羅馬法律經驗對後世有影響，但法律體系也會隨政治與社會條件變動。比較歷史時要保留時代差異。

原創示範題 / 情境任務

「雅典有公民大會，所以所有居民都有平等政治權利」哪裡不完整？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 公民大會確實提供部分公民直接參與的制度。
2. 但婦女、奴隸及外來居民等群體未享有同等政治參與權。
3. 因此應說是在限定公民範圍內的直接參與，而非現代意義的全民平等政治權利。

驗算與適用界線

指出限制不是否認制度的重要性，而是讓比較符合當時的實際範圍。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

比較古希臘雅典的「公民直接民主」與現代國家的「代議民主制度」在參與人口範圍、決策程序與治理效率上的異同。

1. 西方歷史上首創公民大會、由成年男性公民直接參與投票表決城邦重大事務的古希臘城邦是？

- A. 斯巴達
 - B. 雅典
 - C. 馬其頓
 - D. 特洛伊
-

2. 羅馬共和國時期公布的第一部成文法典，將法律公開銘刻於青銅板上以限制貴族任意解釋法律的是？

- A. 《漢摩拉比法典》
 - B. 《十二表法》
 - C. 《查士丁尼法典》
 - D. 《拿破崙法典》
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 雅典是西方民主政治的發源地，其成年男性公民可直接在公民大會上討論與表決法律政策。

2. **B** 西元前五世紀公布的《十二表法》是羅馬第一部成文法典，打破貴族壟斷法律解釋，奠定羅馬成文法治基礎。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。